

「공공기관의 청년고용의무 적용제외에 관한 고시」 제정안 설명자료

1. 제정 배경

- 「청년고용촉진 특별법 시행령」 제6조제2항제3호에서 위임한 사항을 충실히 시행하기 위해 「공공기관의 청년고용의무 적용제외에 관한 고시」 제정 추진

2. 주요내용

- 청년고용촉진특별법 시행령 제6조제2항제3호에서 정하는 '전문적인 자격·능력 또는 경력 등의 기준에 맞는 사람'을 구체적으로 제시

① 박사학위 취득자

② 「국가기술자격법」 제9조제1항제1호에 따른 기술사 또는 기능장 자격 취득자

③ 법령에서 공공기관 등의 응시 자격을 10년 이상의 경력 요건을 규정한 경우에 이러한 요건을 충족한 사람

<청년고용의무제 개요>

- (고용의무) 공공기관에게 매년 정원의 100분의 3 이상씩 청년 미취업자 고용의무 부과
- (적용범위) 공공기관 및 지방공기업
 - * 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 공기업, 준정부기관, 정원이 30명 이상인 기타공공기관과 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 중 정원이 30명 이상인 지방공사 및 지방공단
- (적용제외) 구조조정 등 불가피한 경우로서 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우

청년고용촉진 특별법 시행령 제6조(청년 미취업자 고용 확대 대상기관) ② 법 제5조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 정원이 전년도에 비하여 100분의 10 이상 감축된 연도의 경우
2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 또는 「지방공기업법」에 따른 지방공기업으로 지정·설치 또는 설립된 연도의 경우
3. 고용노동부장관이 기획재정부장관과 협의하여 고시하는 전문적인 자격·능력 또는 경력 등의 기준에 맞는 사람을 해당 연도 고용인원의 100분의 50 이상 고용하는 연도의 경우